

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

1. Classificação Quanto à Margem de Liberdade

Nesta aula vamos tratar sobre as **Espécies, Classificação e Fases de Constituição dos Atos administrativos**. No estudo desses atos, uma das classificações mais importantes diz respeito à **margem de liberdade** do administrador ao praticar o ato.

Os atos administrativos podem ser **vinculados ou discricionários**, distinção fundamental dentro do Direito Administrativo e frequentemente abordada em provas de concursos.

1.1. Ato Discricionário

O **ato administrativo discricionário** é aquele em que o administrador público, ao praticá-lo, **possui uma margem de liberdade para tomar sua decisão**.

Essa liberdade permite que ele utilize o **mérito administrativo**, avaliando qual decisão melhor atende ao interesse público. No exercício dessa discricionariedade, o administrador pode adotar um **juízo de conveniência**, que determina o que fazer, e um **juízo de oportunidade**, que define o momento adequado para a ação.

Um exemplo claro dessa discricionariedade pode ser encontrado na penalidade de suspensão de um servidor público federal, conforme previsto na Lei nº 8.112. Essa norma estabelece que a suspensão pode ter duração de 1 a 90 dias, sem, contudo, determinar prazos fixos para cada infração.

O que a lei dispõe é que, diante de uma reincidência em infrações puníveis com advertência, o servidor poderá ser suspenso, mas o período exato da penalidade não é previamente definido.

Diante dessa situação, cabe à autoridade administrativa instaurar o devido processo administrativo disciplinar para apurar os fatos, conduzir todo o procedimento e, ao final, decidir sobre a aplicação da penalidade.

Caso se constate a infração, a suspensão será aplicada. No entanto, a definição do período de suspensão é uma escolha discricionária da autoridade, que pode fixá-lo dentro do intervalo permitido pela lei, levando em consideração o mérito administrativo, a conveniência e a oportunidade.

Assim, a discricionariedade manifesta-se na possibilidade de escolher, dentro dos limites legais, qual a melhor decisão para atender ao interesse público.

No ato administrativo discricionário, é fundamental compreender que **a margem de liberdade concedida ao administrador público não significa arbitrariedade**.

Existe um **limite dentro do qual essa liberdade pode ser exercida**, estabelecido pela própria lei. Assim, há uma barreira que não pode ser ultrapassada.

No exemplo da suspensão de um servidor público, conforme a Lei nº 8.112, a penalidade pode variar de 1 a 90 dias. Não há a possibilidade de uma suspensão de 0 dias, tampouco de 91 dias, pois isso excederia o limite legal e configuraria um ato ilegal. A discricionariedade, portanto, existe dentro desse intervalo, sendo uma escolha do administrador dentro dos parâmetros que a lei permite.

Essa margem de liberdade é conferida ao administrador justamente porque a lei assim determina. No caso da suspensão, a legislação estabelece o prazo máximo e mínimo, mas permite que a administração escolha a duração exata dentro desse limite.

Outro exemplo de ato administrativo discricionário é a autorização de uso de bens públicos. Esse ato permite que um particular utilize um bem público de forma diferente da sua finalidade original.

Um caso ilustrativo desse tipo de autorização é quando alguém deseja interditar uma rua para a realização de uma festividade, como uma quadrilha junina.

A finalidade de uma rua, por natureza, é o trânsito de pessoas e veículos. No entanto, caso um particular queira utilizá-la temporariamente para outro fim, como uma festividade, ele precisa solicitar uma autorização de uso à administração pública. Essa autorização permite que, durante um determinado período, a rua seja usada para um fim diferente do habitual.

No entanto, a concessão dessa autorização não é um direito garantido ao particular. A administração pública não está obrigada a concedê-la. Ao avaliar o pedido, a autoridade competente exerce seu juízo de conveniência e oportunidade, analisando se é de interesse público permitir aquela utilização especial da via pública.

Caso entenda que a autorização é conveniente e atende ao interesse público, a administração pode concedê-la. Se entender que não é apropriado, pode simplesmente negar o pedido, sem que isso represente qualquer irregularidade.

Dessa forma, a autorização de uso configura-se como um ato administrativo discricionário, pois a administração pública tem a liberdade de decidir concedê-la ou não, sempre dentro dos critérios de conveniência, oportunidade e interesse público.

Uma questão importante sobre os atos administrativos discricionários é a **possibilidade de controle judicial**. A princípio, o Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, ou seja, não pode avaliar as escolhas feitas pela administração dentro da sua margem de liberdade.

No entanto, **se a administração extrapolar essa discricionariedade e praticar um ato ilegal, o controle judicial pode ocorrer**. No exemplo da suspensão, caso um servidor receba uma penalidade de 100 dias, a administração estaria violando a barreira da legalidade, pois ultrapassaria o limite máximo permitido.

Nesse caso, o Judiciário pode intervir para garantir que a legalidade seja respeitada.

Além disso, mesmo que o ato esteja formalmente dentro dos limites legais, ele ainda deve respeitar os princípios da administração pública, como moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Um exemplo disso ocorre na nomeação para cargos em comissão, que, embora seja um ato discricionário, pode ser considerado ilegal caso viole a moralidade administrativa, como no caso de nomeação de pessoas sem qualificação adequada para o cargo.

A razoabilidade também é um critério essencial na análise da legalidade dos atos administrativos. Suponha que um servidor, com histórico exemplar de trabalho, cometa uma infração considerada leve e receba a penalidade de suspensão. A legislação permite que essa penalidade varie de 1 a 90 dias.

No entanto, aplicar diretamente a suspensão máxima de 90 dias, sem considerar o bom histórico desse servidor e a gravidade da infração, pode ser um ato desproporcional. Nesse caso, a administração estaria violando o princípio da razoabilidade, e o ato poderia ser questionado judicialmente.

Portanto, o controle judicial sobre atos administrativos discricionários não significa interferência no mérito da decisão, mas sim a verificação da legalidade do ato.

Caso um ato administrativo viole normas, princípios ou extrapole os limites da discricionariedade, ele se torna ilegal e pode ser anulado pelo Poder Judiciário. Dessa forma, o Judiciário não controla o mérito da decisão, mas sim se a administração pública respeitou os limites impostos pela legalidade e pelos princípios administrativos.

1.2. Ato Vinculado

O **ato administrativo vinculado** é aquele que **não confere qualquer margem de liberdade à administração pública**. Diferente do ato discricionário, onde há um espaço de escolha dentro dos limites legais, **no ato vinculado todos os requisitos são previamente determinados pela lei**.

A norma já estabelece a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto do ato, **não permitindo que a autoridade pública exerça juízo de conveniência e oportunidade**.

Os requisitos do ato administrativo podem ser memorizados por meio da sigla COFIFOMOB, que representa: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nos atos vinculados, todos esses elementos são rigidamente determinados pela legislação, sem qualquer possibilidade de variação.

Já nos atos discricionários, competência, finalidade e forma permanecem vinculados, mas pode haver discricionariedade no motivo ou no objeto.

Um exemplo de discricionariedade no motivo pode ser visto na autorização de uso de bens públicos. Nesse caso, a administração pública analisa o motivo apresentado pelo particular e decide se ele atende ao interesse público.

Já no objeto, um exemplo ocorre na penalidade de suspensão de servidores públicos, que pode variar de 1 a 90 dias, conforme a avaliação da autoridade. No entanto, **quando um ato é totalmente vinculado, todos esses elementos já vêm previamente determinados pela norma, sem possibilidade de escolha por parte do administrador**.

Um exemplo clássico de ato vinculado é a demissão de servidor público. Utilizando a Lei nº 8.112 como base, quando a administração verifica que um servidor praticou uma infração grave prevista na legislação, ela é obrigada a instaurar um processo administrativo disciplinar.

Se ao final do processo for constatado que a infração de fato ocorreu, a aplicação da penalidade de demissão torna-se obrigatória. Diferente do que ocorre na suspensão, onde a autoridade pode definir o tempo da penalidade dentro do intervalo permitido, na demissão não há qualquer margem de escolha.

No caso do abandono de cargo, por exemplo, a lei define que o servidor que faltar por mais de 30 dias consecutivos, sem justificativa, deve ser demitido.

A administração pública, ao constatar essa situação, precisa apenas **seguir o que a norma determina, sem possibilidade de aplicar uma penalidade mais branda ou escolher outro tipo de penalidade**. Isso diferencia a demissão da suspensão, que permite ao gestor decidir a duração da penalidade dentro de um intervalo.

Embora existam diferentes tipos de demissão que geram consequências distintas, como a impossibilidade de retornar ao serviço público federal por um período de cinco anos em certos casos, essa diferenciação já está prevista na lei. Ou seja, a administração não pode escolher livremente qual demissão aplicar, pois a norma já determina qual tipo de penalidade se aplica a cada infração específica.

Assim, o ato vinculado se caracteriza pela ausência de discricionariedade, sendo uma obrigação legal cuja aplicação deve seguir rigorosamente o que está previsto na legislação.

Outro exemplo clássico de ato administrativo vinculado, muito cobrado em provas de concurso, é a licença. A licença é um ato administrativo unilateral e vinculado, o que significa que sua concessão não depende da vontade da administração pública, mas sim do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação.

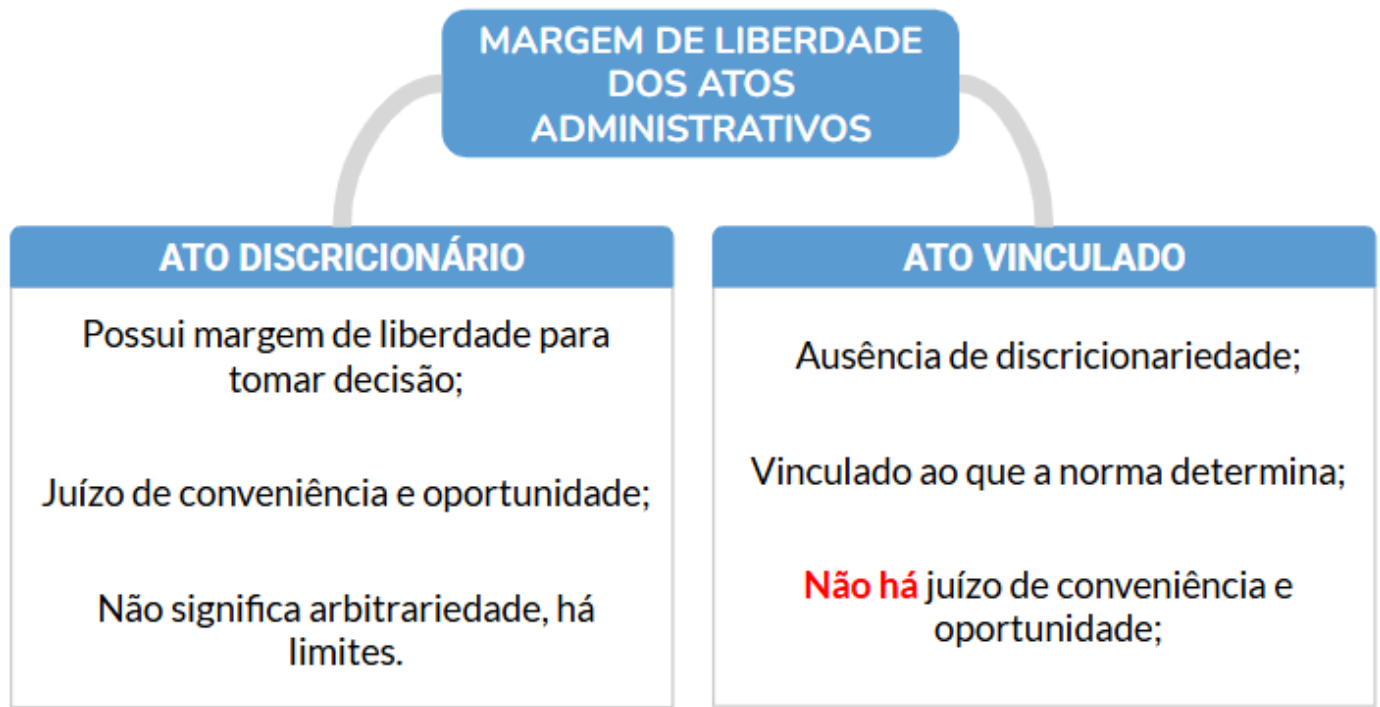
Um exemplo bastante comum é a licença para construir. Suponha que alguém deseja construir uma casa, mas, antes de iniciar a obra, é necessário adquirir um terreno, contratar profissionais e adquirir materiais. No entanto, mesmo após essas etapas, a construção não pode ser iniciada sem a obtenção da licença para construir, que deve ser solicitada à administração pública.

A concessão dessa licença está condicionada ao cumprimento de requisitos legais previamente estabelecidos. A legislação determina quais documentos e condições são necessários, como um projeto de engenharia, um projeto arquitetônico, licenciamento ambiental e demais documentações exigidas.

Assim, o papel da administração pública é simplesmente verificar se todos os requisitos foram atendidos. Caso o solicitante cumpra todas as exigências, a administração é obrigada a conceder a licença.

Isso diferencia a licença da autorização. No caso da autorização de uso, como ocorre em pedidos para fechar uma rua para uma festa junina, a administração pública pode decidir conceder ou não o pedido com base em juízo de conveniência e oportunidade, mesmo que todos os requisitos tenham sido atendidos.

Já na licença, não há essa discricionariedade. Se o requerente cumprir todas as condições previstas na lei, a administração pública deve obrigatoriamente conceder o ato. Caso contrário, o solicitante tem o direito líquido e certo de exigir sua obtenção.



2. Quanto à Composição ou Intervenção da Vontade

O critério de classificação dos atos administrativos quanto à formação da vontade pode ser dividido em três tipos: **atos simples, atos complexos e atos compostos**. Essa nomenclatura pode variar nas provas, sendo também chamada de **classificação quanto à composição da vontade ou quanto à intervenção da vontade**.

O **ato administrativo simples** é aquele que **exige a manifestação de apenas um órgão para sua prática**. A maioria dos atos administrativos são simples, como a nomeação do servidor público, a demissão, a concessão de férias e a licença para construir. Em todos esses casos, basta a manifestação de um único órgão para que o ato seja praticado.

Já o **ato complexo** se contrapõe diretamente ao ato simples. Enquanto no ato simples há apenas um órgão responsável pela prática do ato, no ato complexo é necessário que **dois ou mais órgãos se manifestem para que ele seja efetivado**. Um exemplo bastante comum desse tipo de ato é a portaria interministerial.

Suponha que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde se unam para regulamentar normas sanitárias para o retorno às aulas presenciais após a pandemia de Covid-19. Nesse caso, ambos os ministérios devem manifestar sua vontade para que a portaria tenha validade.

Assim, a portaria interministerial representa um ato administrativo complexo, pois depende da atuação conjunta de mais de um órgão.

Nos estados, também há exemplos semelhantes, como as portarias conjuntas. Na Paraíba, por exemplo, já houve uma portaria conjunta sobre licitações, na qual diferentes órgãos, como a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Administração, precisaram manifestar sua vontade para que o ato fosse formalizado.

O **ato composto** se distingue da relação direta entre atos simples e complexos. Enquanto esses dois se contrapõem – sendo o simples aquele que requer apenas um órgão para sua prática e o complexo aquele que exige a manifestação de dois ou mais órgãos –, o ato composto não entra nessa dicotomia.

Ele se caracteriza por **depende de um ato principal e um ato acessório ou complementar para ter eficácia**. Ou seja, o ato principal é aquele que expressa a vontade administrativa, enquanto o ato acessório é necessário para conferir validade ou efetividade a essa manifestação de vontade.

Um exemplo clássico de ato composto é a homologação de um concurso público. Após a conclusão do certame e a publicação do resultado, a autoridade competente realiza a homologação, que consiste em verificar se todo o procedimento respeitou a legalidade.

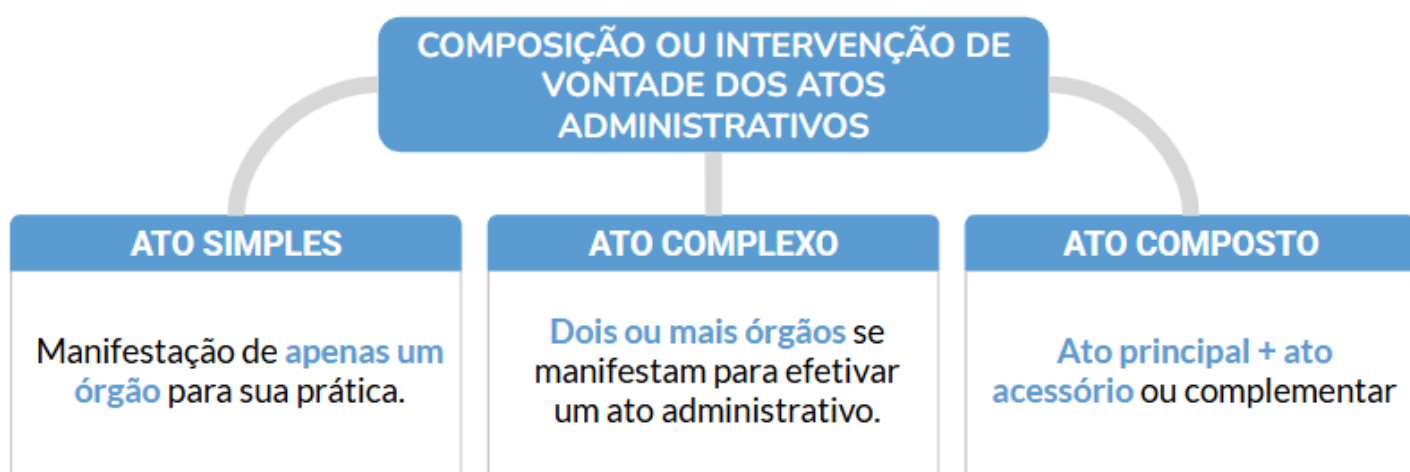
A homologação, portanto, não existe de forma independente. Se não há concurso público, não há homologação, pois ela apenas confirma e dá validade ao resultado do concurso. Assim, a homologação é um ato acessório que compõe o ato principal, que, nesse caso, é o próprio concurso.



Importante!

A diferença entre atos complexos e compostos é essencial para a compreensão da classificação dos atos administrativos. O **ato complexo**, como já mencionado, exige a **manifestação de dois ou mais órgãos para sua formação**, enquanto o **ato composto** não é uma manifestação conjunta de vontades, mas sim um **ato principal que precisa de outro ato acessório para ter eficácia**.

Assim, a homologação não é um ato independente, mas algo que complementa e dá validade ao concurso público. Essa distinção ajuda a compreender que, no direito administrativo, aquilo que é simples tem seu oposto no complexo, enquanto o ato composto segue uma lógica distinta, funcionando como um complemento necessário para a eficácia de outro ato.



A Súmula Vinculante nº 3 traz um entendimento importante sobre o Tribunal de Contas da União e sua atuação nos processos administrativos, que já foi cobrado em prova.

Essa súmula estabelece que, **nos processos que tramitam no Tribunal de Contas, deve-se garantir o contraditório e a ampla defesa sempre que a decisão puder resultar na anulação ou revogação de um ato administrativo que beneficie o interessado**.

No entanto, há uma exceção específica: a **apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão**.

Súmula vinculante 3 STF - 2007.

Enunciado

Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

O significado dessa súmula pode ser compreendido a partir da interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a natureza do ato de concessão de aposentadoria.

Inicialmente, a doutrina sustentava que esse ato teria um caráter de ato composto, pois a concessão da aposentadoria pelo órgão do servidor precisava ser posteriormente analisada pelo Tribunal de Contas, que validaria ou não essa concessão.

Pela lógica administrativa, haveria uma relação de principal e acessório, caracterizando um ato composto.

Entretanto, o STF não seguiu essa linha de raciocínio. **O tribunal entendeu que a concessão de aposentadoria não é um ato composto, mas sim um ato complexo.**

Isso ocorre porque tanto o órgão que concede a aposentadoria quanto o Tribunal de Contas precisam manifestar suas vontades para que o ato seja efetivado. Assim, o órgão de previdência inicia o procedimento, e o Tribunal de Contas, ao apreciá-lo, também manifesta sua vontade, tornando-se parte da formação do ato.

Esse entendimento explica a redação da Súmula Vinculante nº 3. Como a manifestação do Tribunal de Contas sobre a legalidade da aposentadoria é apenas uma etapa da formação do ato e não a criação de um ato novo, **não há necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa nesse momento.**

O contraditório só será exigido quando o ato de aposentadoria estiver completamente formado, pois é nesse momento que ele pode produzir efeitos diretos sobre o interessado.

Portanto, a distinção entre atos simples, complexos e compostos é essencial para entender a atuação do Tribunal de Contas e as garantias processuais.

Os atos simples dependem da manifestação de um único órgão, os atos complexos exigem a manifestação conjunta de dois ou mais órgãos para sua formação, e os atos compostos possuem um ato principal que só se torna eficaz com um ato acessório.

A compreensão desses conceitos é fundamental para quem está se preparando para concursos públicos, pois o tema é recorrente nas provas e pode ser cobrado de diversas formas.

3. Quanto às Prerrogativas da Administração

Os atos administrativos podem ser classificados, quanto às **prerrogativas da administração**, em **atos de império, atos de gestão e atos de expediente**. Essa classificação se baseia na posição da administração pública em relação ao particular e na forma como o ato é praticado.

O **ato administrativo de império** ocorre **quando a administração pública exerce sua supremacia sobre os particulares**. Nesse tipo de ato, a administração age de forma **unilateral, impondo suas determinações independentemente da vontade do administrado**, sempre com fundamento no princípio da supremacia do interesse público.



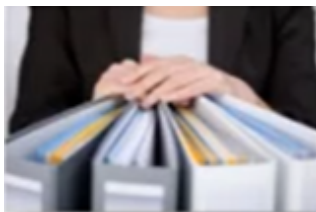
Como exemplos de atos de império, podemos citar a aplicação de multas de trânsito, a interdição de um estabelecimento comercial e a demissão de um servidor público. Em todas essas situações, a administração exerce sua autoridade de maneira coercitiva, impondo sua vontade sobre os indivíduos.

Por outro lado, o **ato de gestão** é aquele em que **a administração pública atua sem exercer sua supremacia sobre os particulares**. Esses atos são praticados no **âmbito da gestão de bens e serviços públicos** e se assemelham a atos que um particular também poderia realizar.



Nesse caso, **não há** uma relação de imposição entre administração e administrado, mas sim uma **atuação em igualdade de condições**. Um exemplo típico de ato de gestão é a locação de um imóvel pela administração pública. Nesse caso, a administração firma um contrato de locação da mesma forma que um particular faria, sem qualquer exercício de poder coercitivo.

Já o **ato de expediente** é um **ato interno da administração, voltado para o andamento dos processos e a organização da rotina administrativa**.

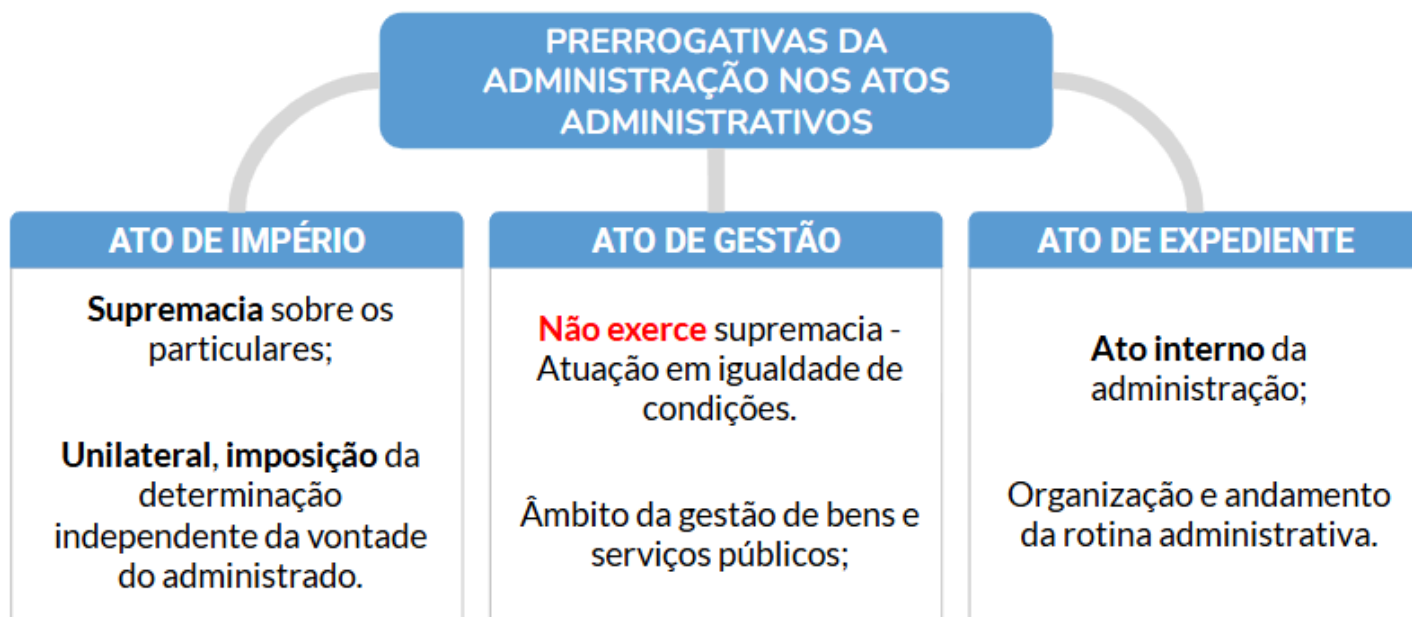


Esses atos não envolvem qualquer tipo de decisão sobre direitos dos administrados, sendo apenas **procedimentos auxiliares dentro da estrutura burocrática do serviço público**.

Exemplos de atos de expediente incluem o arquivamento de processos, a aplicação de carimbos em documentos, a concessão de vistos administrativos e o encaminhamento de requerimentos. Um servidor, por exemplo, ao solicitar férias, tem seu pedido analisado e encaminhado dentro da estrutura administrativa por meio de atos de expediente.

Portanto, a classificação dos atos administrativos quanto às prerrogativas da administração permite compreender de que forma a administração pública exerce sua atuação em relação aos particulares e à própria estrutura interna do serviço público.

Enquanto os atos de império envolvem a imposição da vontade estatal sobre os administrados, os atos de gestão ocorrem sem essa imposição, e os atos de expediente dizem respeito apenas ao andamento dos processos administrativos internos.



4. Quanto aos Destinatários

Os atos administrativos podem ser classificados, **quanto aos seus destinatários**, em **atos gerais e atos individuais**. Essa distinção é fundamental para compreender o alcance e os efeitos de cada tipo de ato dentro da administração pública.

O **ato administrativo geral** é aquele que **não possui destinatário específico, sendo direcionado à coletividade de maneira ampla e abstrata**.

Esses atos **estabelecem regras e normas que devem ser seguidas por qualquer pessoa que se enquadre em suas disposições**.

Como exemplos de atos administrativos gerais, podemos citar o edital de um concurso público, que estabelece as regras para todos os interessados na seleção; o edital de licitação, que define as normas para empresas que desejam participar do processo; e atos normativos, como decretos, resoluções e instruções normativas, que possuem alcance geral e não são direcionados a indivíduos específicos.

Por outro lado, o ato **administrativo individual** tem **destinatário certo e determinado**. Ele é praticado **em relação a uma pessoa ou a um grupo específico de pessoas**, produzindo efeitos diretos sobre esses indivíduos.

Exemplos de atos administrativos individuais incluem a aplicação de uma multa de trânsito, que é direcionada ao condutor que cometeu a infração; a nomeação de um servidor público, que beneficia diretamente o candidato aprovado no concurso; a demissão de um servidor, que afeta exclusivamente o funcionário desligado do cargo; e a concessão de férias a um servidor, ato que se refere a uma pessoa específica.

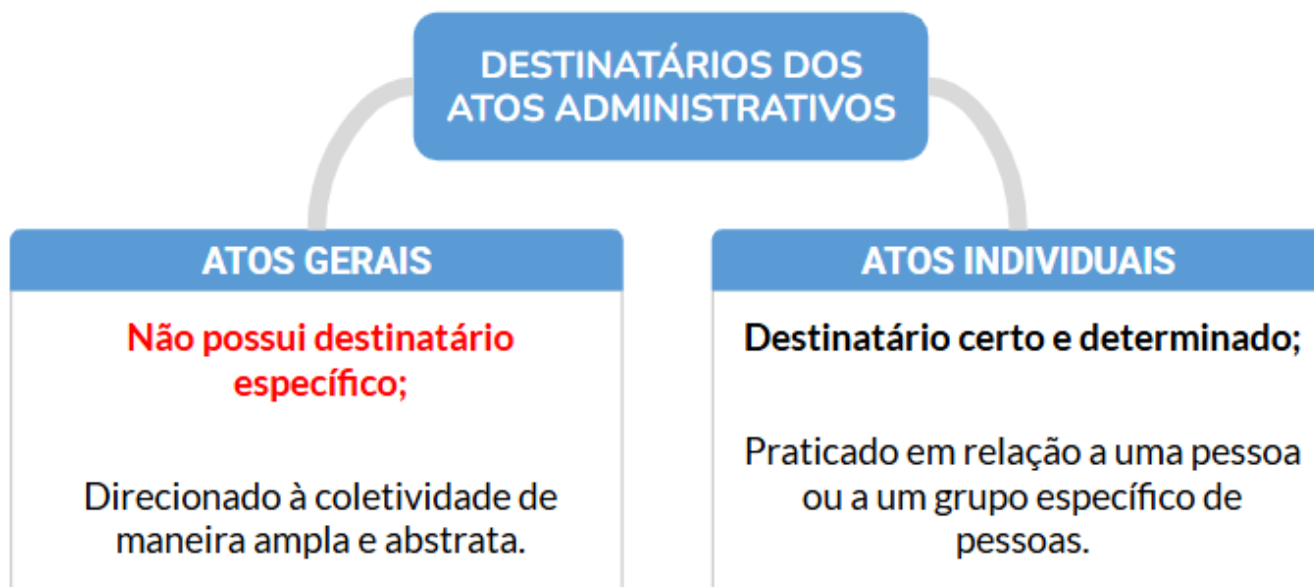
Mesmo quando um ato se aplica a mais de um indivíduo, ele pode ser considerado individual se os destinatários forem determinados. Por exemplo, uma portaria que nomeia João, Maria e José para compor uma comissão de licitação continua sendo um ato administrativo individual, pois, embora envolva mais de uma pessoa, ela especifica quem são os destinatários.



Perigo!

O critério essencial para diferenciar os atos gerais dos individuais **não é a quantidade de pessoas afetadas**, mas sim a **possibilidade de identificação prévia dos destinatários**.

Assim, a classificação dos atos administrativos quanto aos destinatários permite distinguir entre aqueles que estabelecem regras gerais para toda a coletividade e aqueles que geram efeitos diretos sobre indivíduos específicos.



5. Quanto ao seu Alcance

Os atos administrativos podem ser classificados **quanto ao seu alcance** em **internos e externos**. Essa classificação se refere a quem o ato se destina e quais os seus efeitos dentro ou fora da administração pública.

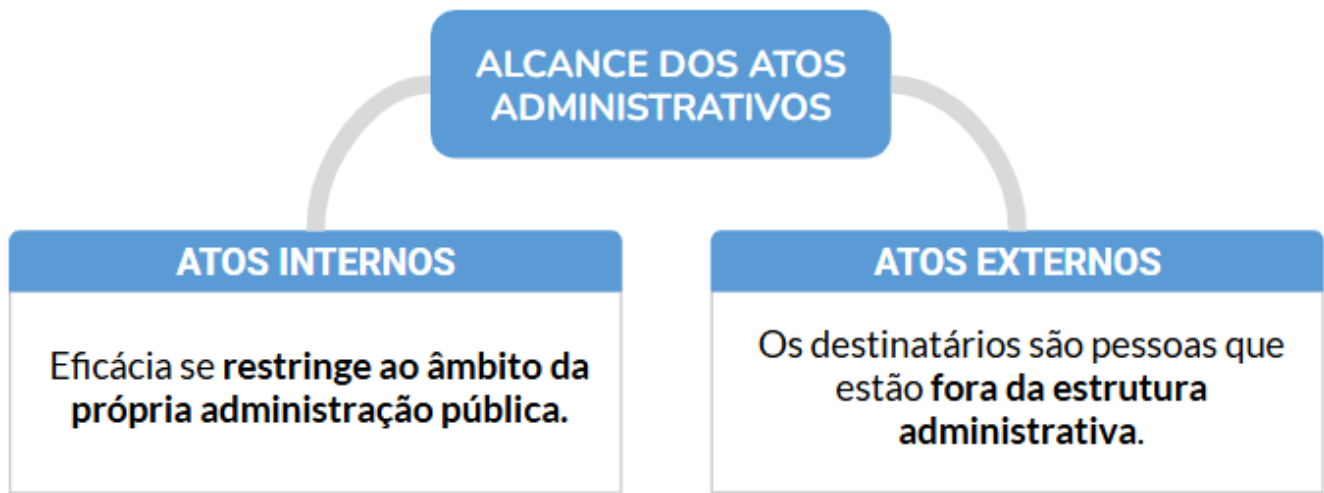
O **ato administrativo interno** é aquele cuja **eficácia se restringe ao âmbito da própria administração pública**, sem atingir diretamente os administrados ou terceiros. Ele **não ultrapassa os limites da estrutura administrativa**, sendo **direcionado exclusivamente para servidores ou órgãos da administração**.

Exemplos de atos internos incluem a punição de um servidor público, como a aplicação de uma advertência, suspensão ou demissão; o edital de remoção, que organiza a transferência de servidores entre unidades; e a concessão de férias a um funcionário. Todos esses atos afetam apenas a rotina interna da administração e não possuem impacto direto sobre particulares ou a sociedade em geral.

Por outro lado, o **ato administrativo externo** tem como **destinatários pessoas que estão fora da estrutura administrativa, alcançando diretamente terceiros**. Esses atos geram efeitos além dos limites internos da administração e impactam diretamente os administrados.

Exemplos típicos incluem o edital de um concurso público, que é direcionado a toda a coletividade interessada na seleção; o edital de licitação, que estabelece regras para empresas privadas interessadas em contratar com o poder público; a aplicação de uma multa de trânsito, que afeta diretamente o condutor penalizado; e a publicação de um decreto, que pode estabelecer normas aplicáveis a toda a sociedade.

Diferente dos atos internos, os atos externos possuem efeitos jurídicos para além da administração pública, alcançando particulares.



6. Quanto à Exequibilidade

Além disso, os atos administrativos também podem ser classificados **quanto à sua exequibilidade** em **perfeitos, imperfeitos, pendentes ou consumados**.

O **ato administrativo perfeito** é aquele que **já cumpriu todo o seu ciclo de formação**, ou seja, **todas as etapas necessárias para a sua criação foram concluídas**. Por exemplo, uma portaria interministerial que exige a manifestação conjunta de dois ministérios se torna perfeita quando ambos os órgãos manifestam sua vontade e o ato é oficialmente editado.

O **ato imperfeito**, por sua vez, é aquele que **ainda não completou seu ciclo de formação**, ou seja, iniciou sua produção, mas **ainda não foi finalizado**.

Enquanto não for concluído, ele não existe no mundo jurídico. Um exemplo disso seria um ofício redigido por um servidor e encaminhado à autoridade competente para assinatura. Enquanto essa assinatura não ocorrer, o ato permanece imperfeito, pois ainda não pode produzir efeitos.

Já o **ato pendente** é aquele que, **embora já seja perfeito e exista juridicamente, ainda não pode produzir efeitos porque está condicionado a um evento futuro**. Esse evento **pode ser um termo, que é um acontecimento futuro e certo, ou uma condição, que é um acontecimento futuro e incerto**.

Por exemplo, imagine que alguém assine um contrato de doação de um carro para você, mas estabeleça que a entrega do veículo só ocorrerá se você for aprovado em um concurso público.

O contrato já foi assinado e, portanto, o ato já é perfeito. No entanto, ele ainda não pode produzir efeitos, pois está vinculado a uma condição futura e incerta: a sua aprovação no concurso. Se você for aprovado, o ato se tornará plenamente eficaz. Se não for, o ato perderá sua razão de existir.



Fique ligado!

A diferença entre termo e condição é fundamental para a compreensão da exequibilidade dos atos administrativos. O **termo é um evento futuro e certo**, ou seja, algo que **inevitavelmente acontecerá**, como uma data previamente estabelecida.

Já a **condição é um evento futuro e incerto**, pois **sua realização depende de um fator que pode ou não ocorrer**.

Para ilustrar a diferença, imagine que alguém promete lhe dar um carro no dia seguinte à prova do concurso, independentemente do resultado.

Esse é um caso de termo, pois a entrega do carro está atrelada a uma data específica e não a um evento incerto. A única incerteza seria se o mundo acabasse antes do prazo, mas, fora isso, o evento é certo.

Por outro lado, se a promessa de doação do carro estiver condicionada à sua aprovação no concurso, trata-se de uma condição, pois a realização do ato depende de um fator incerto – sua aprovação.

Trazendo essa lógica para o direito administrativo, podemos analisar a autorização de uso de um espaço público para uma festa junina. Se a administração concede a autorização no dia 20 de maio, mas estabelece que o uso só será permitido entre os dias 20 e 30 de junho, estamos diante de um termo.

O evento futuro – a ocupação da rua – ocorrerá na data definida, desde que não haja impedimentos externos. No entanto, se a autorização vier acompanhada de uma exigência, como a limpeza do local até o dia 18 de junho e a montagem das barracas, a ocupação da rua fica condicionada ao cumprimento dessas obrigações.

Caso elas não sejam atendidas, o ato não produzirá efeitos, caracterizando um caso de condição.

Independentemente de se tratar de termo ou condição, ambos os exemplos configuram um ato pendente. O ato foi praticado, ou seja, existe juridicamente, mas ainda não pode ser executado porque está vinculado a um evento futuro.

Além dos atos perfeitos, imperfeitos e pendentes, há também os **atos consumados**. O ato administrativo consumado é aquele que **já produziu todos os efeitos que tinha para gerar e não pode mais ser modificado**.

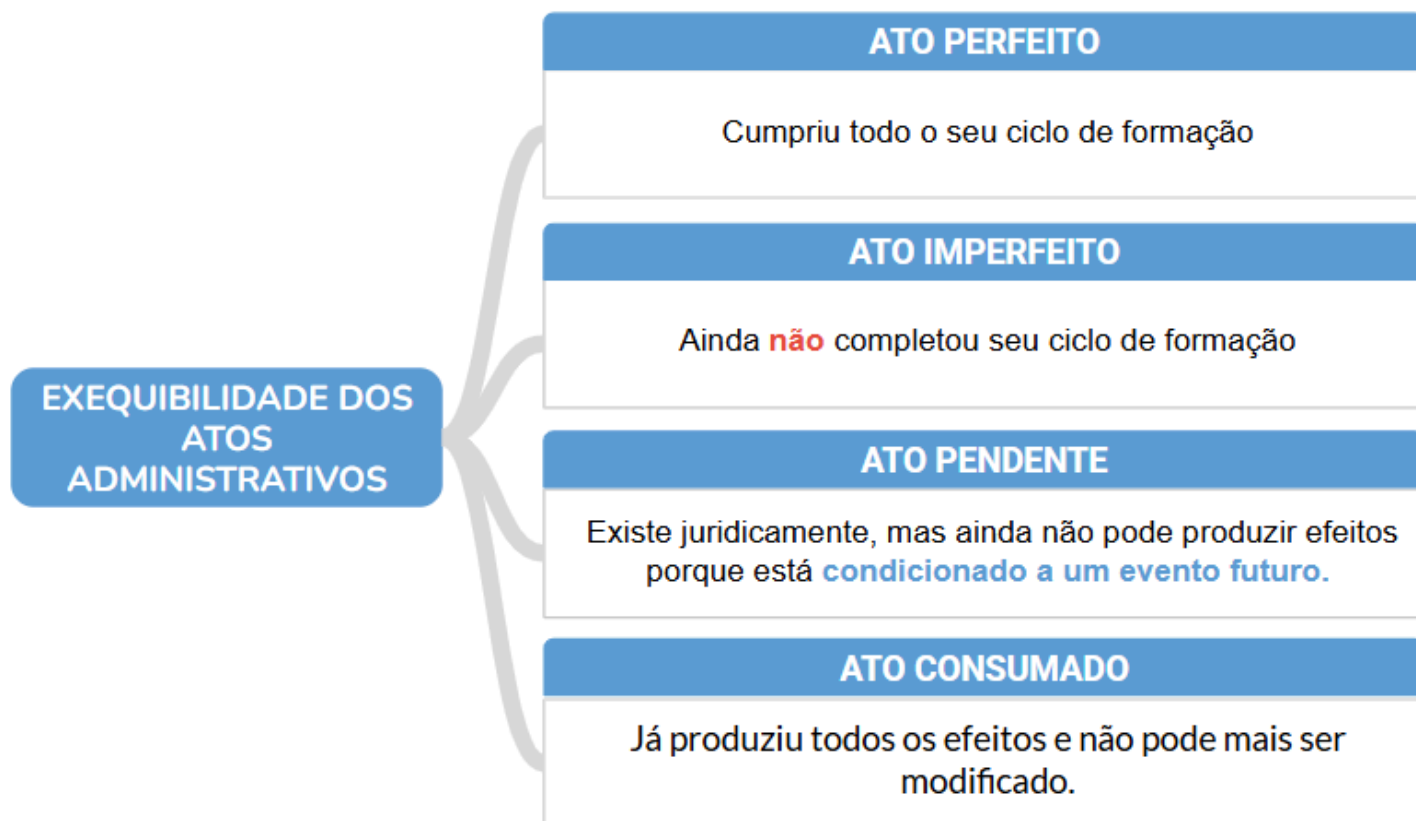
Ele **exauriu completamente seu ciclo e não há mais nenhuma consequência futura a ser produzida**. Um exemplo clássico é a concessão de férias a um servidor público.

Se o ato de concessão foi expedido no dia 2 de novembro, determinando o gozo das férias entre os dias 15 de novembro e 14 de dezembro, ao chegar o dia 15 de dezembro, o ato estará consumado.

Ele já terá gerado todos os seus efeitos, e não restará mais nenhuma consequência futura. Até o dia 14 de dezembro, o ato ainda está gerando efeitos, pois o servidor continua usufruindo das férias. No entanto, a partir do dia 15, o ato já cumpriu completamente seu papel e não tem mais validade jurídica.

Portanto, a classificação dos atos administrativos quanto à sua exequibilidade permite identificar em que estágio um ato se encontra dentro do processo administrativo.

Os atos perfeitos já foram formalmente concluídos, os atos imperfeitos ainda não completaram seu ciclo de formação, os atos pendentes aguardam um evento futuro para gerar efeitos, e os atos consumados já cumpriram seu papel e não possuem mais efeitos jurídicos a serem produzidos.



7. Quanto aos Efeitos

Os atos administrativos podem ser classificados, **quanto aos seus efeitos**, em **atos constitutivos, declaratórios e enunciativos**. Essa classificação analisa se o ato cria, modifica ou extingue um direito, se apenas reconhece um direito já existente ou se apenas atesta um fato ou emite uma opinião.

O **ato administrativo constitutivo** é aquele que **altera o mundo jurídico, criando, modificando ou extinguindo um direito**. Esse tipo de ato **gera uma nova situação jurídica**, concedendo algo que o indivíduo não possuía antes.

Um exemplo claro é a autorização de uso de um espaço público. Antes de receber essa autorização, o interessado não tinha nenhum direito garantido sobre aquele espaço. A partir do momento em que a administração concede a autorização, um novo direito é criado. Portanto, a autorização de uso é um ato constitutivo, pois cria um direito que antes não existia.

Já o **ato administrativo declaratório** **não cria um novo direito, mas apenas reconhece um direito que já existe**. A licença para construir é um exemplo clássico desse tipo de ato.

Diferente da autorização, a licença não é concedida com base na discricionariedade da administração, mas sim no cumprimento de requisitos legais. Se o cidadão reúne toda a documentação exigida – como projetos de engenharia, licença ambiental e demais documentos necessários –, ele já tem o direito à licença.

A administração pública apenas verifica se todos os critérios foram atendidos e, caso positivo, concede a licença. Ou seja, o direito já existia desde o momento em que os requisitos foram cumpridos, e o ato administrativo apenas o reconhece.

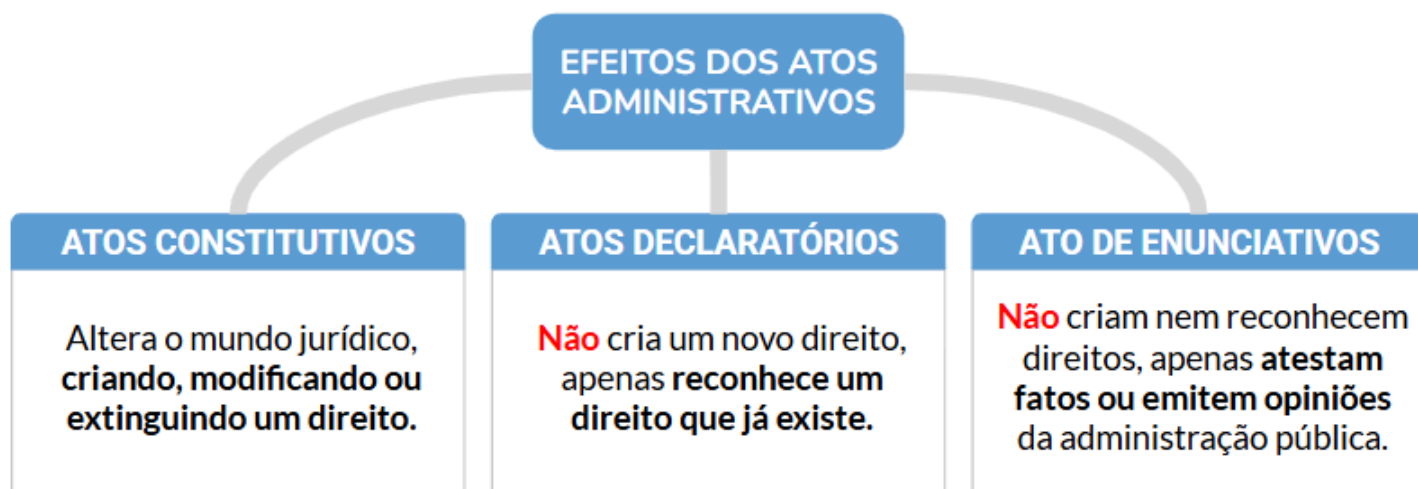


Importante!

Dessa forma, a principal diferença entre os atos constitutivos e os atos declaratórios está no momento em que o direito surge. No caso dos **atos constitutivos**, o direito nasce com a prática do ato administrativo, pois ele altera a realidade jurídica do indivíduo.

Já nos **atos declaratórios**, o direito já existe antes da prática do ato, e a administração apenas o reconhece formalmente.

Os **atos enunciativos**, por sua vez, fazem parte dessa classificação quanto aos efeitos, mas serão analisados com mais detalhes ao se estudar as espécies de atos administrativos. Eles **não criam nem reconhecem direitos**, apenas **atestam fatos ou emitem opiniões da administração pública**.



8. Classificação Criada Pela Doutrina do Professor Hely Lopes Meirelles

A classificação dos atos administrativos que vamos abordar agora foi criada pelo **professor Hely Lopes Meirelles**. Ele divide esses atos em cinco categorias principais: **normativos**, **ordinatórios**, **negociais**, **enunciativos** e **punitivos**. Utilizando essa classificação, conseguimos organizar as principais espécies de atos administrativos de forma didática e dinâmica, facilitando a compreensão.

8.1. Atos Normativos

Os **atos normativos** são **normas gerais e abstratas expedidas pela administração pública no exercício de sua função administrativa**.

Dentro da hierarquia das normas jurídicas, temos no topo a Constituição Federal, seguida das leis e demais normas com força de lei. Abaixo dessas, encontramos os atos administrativos normativos, que são **normas editadas pela administração para regulamentar direitos e obrigações já existentes, sem criar novas normas com força de lei**.

Por isso, também são chamados de **normas infralegais**. Seu objetivo é esclarecer e detalhar regras para a coletividade, possuindo aplicação geral e abstrata.

Dentre os principais exemplos de atos normativos, destacamos os **regulamentos**, que são atos administrativos **privativos do chefe do Poder Executivo**, como o presidente da República, governadores e prefeitos.

Esses regulamentos são formalizados por meio de decretos, ou seja, o decreto é a forma pela qual o regulamento se apresenta. O regulamento em si é o ato, enquanto o decreto é sua materialização oficial.

Outro exemplo são as **instruções normativas**, que podem ser editadas por diferentes autoridades e órgãos públicos para disciplinar questões específicas dentro de sua competência. Um exemplo clássico é a instrução normativa da Receita Federal, que regula procedimentos fiscais e tributários.

As **resoluções e deliberações** são atos normativos expedidos por **órgãos colegiados**, como conselhos administrativos ou agências reguladoras. Um conselho administrativo de uma agência reguladora, por exemplo, pode editar resoluções para normatizar temas relacionados à sua área de atuação.

Os **regimentos internos**, por sua vez, são normas voltadas à organização interna de determinados órgãos públicos. Eles regulam a atuação interna de órgãos colegiados e corporações legislativas.

Entretanto, não são todos os órgãos que possuem regimento interno. Segundo a doutrina, apenas órgãos colegiados, como o Supremo Tribunal Federal, ou corporações legislativas, como o Congresso Nacional, podem estabelecer seus próprios regimentos internos para normatizar seu funcionamento.

Assim, os atos normativos desempenham um papel essencial na administração pública ao regulamentar e detalhar normas já existentes, sem criar novas obrigações ou direitos. Eles organizam o funcionamento dos órgãos e garantem a padronização e coerência das normas administrativas aplicáveis à coletividade.

CLASSIFICAÇÃO DE HELY LOPES MEIRELLES - ESPÉCIES DE ATOS ADMINISTRATIVOS

ATOS NORMATIVOS

- Regulamentos (decretos - chefe do poder executivo);
- Instruções normativas;
- Resoluções e deliberações (colegiados);
- Regimentos internos (atuação interna de órgãos colegiados e corporações legislativas).

8.2. Atos Ordinatórios

Os **atos ordinatórios** são aqueles que **disciplinam o funcionamento interno da administração pública e a conduta funcional de seus agentes**.

Para facilitar a compreensão, podemos associar os atos ordinatórios à ideia de **organização interna**. Esse entendimento é importante, principalmente para provas, pois frequentemente as questões exigem a diferenciação entre atos normativos e atos ordinatórios.



Fique ligado!

Enquanto os **atos normativos criam regras gerais e abstratas**, os **ordinatórios ordenam a estrutura interna da administração**.

Dentre os principais atos ordinatórios, temos a **portaria**, que é um ato individualizado, ou seja, **destinado a uma pessoa específica ou a um grupo determinado de indivíduos**. Um exemplo clássico é a portaria de nomeação de um servidor público.

Essa portaria formaliza a nomeação de um indivíduo específico, e não pode ser substituída por outro tipo de ato, como uma circular, que possui um caráter mais amplo. Além da nomeação, a portaria pode ser utilizada para concessão de férias, exoneração, composição de comissões de licitação, entre outras finalidades.

Por isso, é classificada como um ato administrativo de utilização diversificada. Um detalhe importante é que **o chefe do Poder Executivo não pode editar portarias, pois seu instrumento adequado para nomeações e outros atos semelhantes é o decreto.**

Em concursos, uma pegadinha comum é apresentar uma questão onde um governador nomeia um servidor por meio de portaria, quando, na realidade, o ato correto seria um decreto de nomeação.

Outro exemplo de ato ordinatório é a **circular**, que se diferencia da portaria por seu caráter geral. **Enquanto a portaria trata de um caso específico, a circular busca padronizar condutas dentro de um órgão, sendo aplicada a um grupo amplo de servidores.**

Um exemplo seria uma circular que altera o horário de funcionamento de um órgão público, afetando todos os servidores daquele órgão. Outro exemplo seria uma circular de uma corporação militar determinando a mudança no uniforme dos soldados.

A **ordem de serviço** também é um ato ordinatório e possui dois entendimentos doutrinários. Um deles considera a ordem de serviço como o documento inicial de uma obra pública, estabelecendo suas diretrizes gerais.

Entretanto, a visão mais comumente cobrada em provas é a de que **a ordem de serviço tem a função de distribuir competências e organizar atribuições legais dentro da administração pública.**

Por exemplo, se uma delegacia de polícia é responsável por investigar crimes de roubo e furto de veículos, mas a administração decide transferir essa competência para outra delegacia, isso pode ser feito por meio de uma ordem de serviço. Assim, esse ato permite redistribuir funções e ajustar a organização administrativa conforme a necessidade.

Os atos ordinatórios também podem incluir **atos de comunicação**, que são estudados com mais profundidade na disciplina de redação oficial.

Essa área, presente em alguns concursos, se baseia no Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que estabelece diretrizes para a comunicação oficial da administração pública. Dentro do direito administrativo, dois atos de comunicação merecem destaque: o ofício e o memorando.

O **ofício é um ato de comunicação externa**, utilizado para correspondência entre autoridades de órgãos distintos ou entre uma autoridade pública e uma instituição privada.

Por exemplo, quando a Secretaria de Administração envia uma solicitação formal à Secretaria de Educação, ou quando um órgão governamental contata uma empresa privada para tratar de um evento, essa comunicação ocorre por meio de um ofício.

O **memorando, por outro lado, tradicionalmente era utilizado para comunicações internas dentro de um mesmo órgão.** Se, por exemplo, a gerência administrativa precisasse solicitar uma previsão orçamentária à gerência financeira dentro da mesma instituição pública, essa comunicação oficial se daria por memorando.

No entanto, o Manual de Redação Oficial da Presidência da República extinguiu o uso do memorando, determinando que o ofício seja empregado tanto para comunicações externas quanto internas.

Apesar dessa mudança, a extinção do memorando não foi plenamente adotada por estados e municípios, e muitos órgãos ainda o utilizam. Além disso, provas de concursos recentes continuam mencionando o memorando como um ato administrativo, tornando essencial o conhecimento de ambos os termos.

Outro tipo de ato ordinatório são os **avisos ministeriais**. Também chamados simplesmente de avisos, eles são expedidos por ministros de Estado e têm a finalidade de transmitir ordens, instruções ou orientações a seus subordinados dentro do âmbito do ministério.

Assim, quando um ministro expede um aviso, ele está exercendo seu poder hierárquico para estabelecer diretrizes dentro de sua competência administrativa.

As **instruções** possuem um objetivo semelhante aos avisos, mas são emitidas por outras autoridades que não os ministros de Estado. Qualquer autoridade administrativa que precise dar ordens e orientar subordinados dentro de sua estrutura organizacional pode fazer uso desse instrumento.

Já o **despacho** é um ato ordinatório que consiste em decisões tomadas dentro de um processo administrativo. Durante a tramitação de um processo, diversos despachos podem ser registrados por diferentes instâncias, como assessoria jurídica, gerência administrativa, gerência financeira, secretário do órgão ou até pelo próprio ministro, quando for o caso.

Cada despacho representa uma manifestação decisória dentro do andamento do processo, sendo fundamental para a organização e o controle das atividades administrativas.

CLASSIFICAÇÃO DE HELY LOPES MEIRELLES - ESPÉCIES DE ATOS ADMINISTRATIVOS

ATOS ORDINATÓRIOS

Disciplina fundamento interno da administração e a conduta funcional

- Portaria: ato individualizado diversificado;
- Circular: ato uniforme;
- Ordem de serviço;
- Atos de comunicação (ofício é externo e memorando é interno);
- Avisos ministeriais (ministros de Estado);
- Instruções;
- Despachos.

8.3. Atos Negociais

Os **atos negociais** são aqueles nos quais a administração pública **não impõe** nada ao particular, mas simplesmente **concede um pedido ou requerimento feito por ele**.

Diferente dos atos normativos e ordinatórios, os atos negociais **não possuem imperatividade**, pois não impõem obrigações unilaterais, mas sim **representam um consentimento da administração para que o particular exerça determinada atividade ou utilize determinado bem público**. Por essa razão, também são chamados de **atos de consentimento**.

A maioria dos atos negociais é formalizada por meio de alvarás, como **alvará de licença, de autorização ou de permissão**. A primeira espécie de ato negocial a ser analisada é a licença.

A licença é um ato administrativo que permite ao particular exercer uma atividade fiscalizada pelo Estado. Para realizar essa atividade, o cidadão deve obter a licença correspondente junto ao poder público.

Esse ato é **unilateral**, pois, como ocorre com todos os atos administrativos, apenas a administração formaliza a decisão, sem necessidade de concordância do particular. Diferente dos contratos administrativos, que são bilaterais e exigem o aceite de ambas as partes, os atos administrativos em sentido estrito são sempre unilaterais.

A principal característica da licença é que se trata de um **ato vinculado**, ou seja, a administração pública **não tem** poder discricionário para concedê-la ou negá-la.

Se o particular cumprir todos os requisitos legais estabelecidos, a administração é obrigada a conceder a licença. Caso contrário, o pedido deve ser indeferido.

Um exemplo clássico é a licença para construir: um cidadão que deseja construir uma casa precisa obter essa licença junto ao poder público. Se ele apresentar toda a documentação exigida e atender às normas urbanísticas, a administração deve conceder a licença, pois não há margem para juízo de conveniência por parte do gestor público.

O mesmo ocorre com a licença para funcionamento de empresas. Se o estabelecimento atende às exigências legais, o poder público não pode negar a licença.

Outro exemplo relevante é a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que também é uma licença. Para obter a CNH, o candidato deve realizar as provas exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Se ele for aprovado e cumprir todas as exigências, o Detran é obrigado a conceder a licença para dirigir.

Assim, a CNH exemplifica perfeitamente um ato administrativo vinculado, pois sua concessão depende exclusivamente do cumprimento dos requisitos legais, sem margem para subjetividade do gestor.

Os atos negociais, especialmente a licença, são recorrentes em provas de concursos públicos. Compreender sua natureza e suas características é fundamental para responder corretamente às questões que abordam o tema.

A **autorização** é uma espécie de ato negocial que se diferencia da licença por ser **discricionária**, ou seja, **sua concessão depende de uma análise de conveniência e oportunidade** por parte da administração pública.

Ao receber um pedido de autorização, o gestor público avalia se a concessão do ato atende ao interesse público e se é conveniente naquele momento. Se entender que sim, concede a autorização; caso contrário, pode negá-la sem estar vinculado a critérios objetivos.

Além disso, a autorização é um **ato precário**, pois **pode ser revogada a qualquer momento** pela administração sem que o particular tenha direito adquirido ou qualquer tipo de indenização. Isso significa que, mesmo que uma autorização tenha sido concedida, ela pode ser retirada caso a administração entenda que não é mais conveniente ou necessária.

Existem dois tipos principais de autorização: a autorização de uso e a autorização de polícia. A **autorização de uso** ocorre quando a administração pública **permite que um particular utilize um bem público de maneira diferente da sua finalidade original**.

Um exemplo clássico é o uso de uma praça pública para a realização de um evento, como uma festa religiosa ou um show.

Embora a praça seja um bem público destinado ao lazer e ao convívio social, seu uso para um evento específico exige autorização da administração. Da mesma forma, um parque de diversões montado temporariamente em uma praça precisa de uma autorização de uso, pois se trata de uma ocupação especial desse espaço público.

Outro exemplo comum é a autorização de uso para blocos de carnaval. Grandes eventos que utilizam vias públicas, como ocorre em João Pessoa com o bloco das Muriçocas, necessitam de autorização da prefeitura para que as ruas sejam interditadas e a via pública seja usada para uma finalidade diferente do trânsito normal de veículos.

O mesmo acontece com casamentos na praia. Como a praia é um bem público de uso comum, qualquer evento que limite o acesso de outras pessoas, como um casamento reservado apenas para convidados, exige autorização.

Já a **autorização de polícia** tem semelhança com a licença, pois se aplica a atividades fiscalizadas pelo Estado. No entanto, a principal diferença entre as duas é que a licença é um ato vinculado, concedido automaticamente quando o requerente cumpre todos os requisitos legais, enquanto a autorização de polícia é **discricionária**.

Um exemplo claro é a autorização para porte de arma. O requerente deve apresentar um pedido à Polícia Federal, que analisará a necessidade e conveniência do porte com base em critérios subjetivos. Assim, a autorização de polícia permite um controle mais rigoroso por parte da administração, garantindo que sua concessão seja feita apenas em casos considerados adequados.



Tome nota!

Portanto, enquanto a **licença representa um direito subjetivo do particular quando atendidos os requisitos legais**, a **autorização depende do juízo de conveniência da administração**, podendo ser negada ou revogada sem que isso gere direito à indenização.

A **permissão de uso** é uma espécie de ato negocial que permite ao particular utilizar um bem público de forma anormal, assim como ocorre com a autorização de uso.

No entanto, há diferenças importantes entre esses dois atos, e a principal delas está no interesse que predomina em cada caso. Enquanto a autorização de uso atende prioritariamente ao interesse do particular, a permissão de uso favorece o interesse público.

Por exemplo, quando um casal solicita autorização para realizar um casamento na praia, o evento beneficia principalmente os noivos e seus convidados, sem gerar um impacto significativo para a coletividade.

Já a instalação de uma lanchonete dentro de um hospital por meio de uma permissão de uso traz benefícios tanto para o comerciante quanto para pacientes, visitantes e funcionários do hospital, pois oferece um serviço útil ao público que frequenta o local.

Outra diferença relevante entre os dois atos está na duração do uso do bem público. A **autorização de uso tem caráter transitório e eventual**, como no caso do casamento na praia.

Após a realização da cerimônia, o uso do espaço público se encerra. Já a **permissão de uso é concedida por um período mais prolongado**, como ocorre quando um comerciante recebe permissão para operar uma lanchonete dentro de um hospital por um ou dois anos.

Existe ainda uma divergência doutrinária sobre a necessidade de licitação para a concessão da permissão de uso. Como a permissão não é um contrato administrativo, alguns autores defendem que não há exigência de licitação para sua concessão.

Outros entendem que, mesmo que a permissão não esteja sujeita às regras formais da Lei 14.133/2021, deve haver algum procedimento isonômico para garantir que todos os interessados tenham oportunidade igual de concorrer pelo uso do bem público. Isso se baseia nos princípios da impessoalidade e da isonomia, impedindo que a administração beneficie um particular em detrimento de outros.

Assim, ainda que não seja uma licitação formal, um chamamento público ou outro processo seletivo pode ser necessário para assegurar a igualdade de oportunidades entre os interessados.

A **admissão** é um ato administrativo **vinculado** pelo qual a administração pública reconhece o direito do particular de receber determinado serviço público.

Trata-se de um ato de reconhecimento e consentimento, no qual a administração apenas verifica se o particular atende aos requisitos estabelecidos em lei para usufruir do serviço em questão. Um exemplo típico é a matrícula escolar.

Quando um responsável procura uma escola pública para matricular uma criança, ele apresenta a documentação exigida, e se todos os requisitos forem cumpridos, a administração é obrigada a efetuar a matrícula.

O mesmo ocorre na matrícula em universidades públicas. Após ser aprovado em um vestibular ou processo seletivo, o estudante que cumprir todas as exigências e apresentar a documentação correta tem direito à admissão. Como a administração não pode negar a matrícula se os critérios legais forem atendidos, a admissão é classificada como um ato vinculado, sem margem para discricionariedade.

Outro ato negocial importante é a **homologação**, que consiste em um **controle vinculado da legalidade de atos administrativos anteriores**.

A homologação ocorre quando uma autoridade administrativa verifica se determinado procedimento respeitou os requisitos legais. Esse controle não analisa mérito, apenas legalidade.

Um exemplo clássico de homologação acontece em concursos públicos. Após a realização de todas as etapas do certame, desde a previsão orçamentária até a divulgação do resultado final, a autoridade competente verifica se todo o processo seguiu as normas estabelecidas. Caso esteja em conformidade, ela homologa o resultado, tornando-o válido.

Como a homologação se limita ao controle de legalidade, não há margem para decisão subjetiva da autoridade, o que a caracteriza como um ato vinculado.

O **visto** também é um ato administrativo **vinculado** e se assemelha à homologação, mas com uma diferença fundamental. **Enquanto a homologação verifica a legalidade do procedimento, o visto se limita a analisar a legitimidade formal do ato, sem entrar no mérito do seu conteúdo.**

O visto ocorre quando uma autoridade ou superior hierárquico apenas verifica se um ato foi elaborado de maneira correta e formalmente adequada.

Um exemplo comum é o visto dado por um chefe imediato em um requerimento de férias de um servidor público. O chefe apenas verifica se o documento foi preenchido corretamente e assina, encaminhando para o setor responsável.

No entanto, a decisão sobre a concessão das férias, que envolve a análise do direito do servidor ao benefício, será feita posteriormente pelo setor de recursos humanos. Assim, o visto se restringe à observação da forma do ato administrativo, garantindo que ele seja processado corretamente dentro da administração pública.

A **aprovação** é um ato administrativo **discricionário** por meio do qual a administração pública decide aprovar ou não determinado ato administrativo. Diferente da homologação e do visto, que são atos vinculados e focados na legalidade, a aprovação envolve uma análise de mérito, ou seja, a administração avalia se o ato é conveniente e oportuno para o interesse público.

A aprovação pode ocorrer de forma prévia ou posterior. Um exemplo clássico de aprovação prévia é o processo de sabatina realizado pelo Poder Legislativo para a nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal.

O presidente da República indica um nome, mas antes da nomeação definitiva, o indicado precisa ser aprovado pelo Senado. Esse controle prévio avalia não apenas requisitos legais, mas também aspectos políticos e administrativos da nomeação, reforçando o caráter discricionário do ato.

Além do mérito, a aprovação também inclui o controle de legalidade. Ainda que um ato seja considerado conveniente e oportuno, ele não poderá ser aprovado se contiver vícios legais.

Por exemplo, se alguém solicitar uma autorização de uso para realizar um casamento na praia e a administração entender que o pedido atende ao interesse público, a autorização só será concedida se toda a documentação exigida estiver correta. Caso falte uma assinatura ou um documento essencial, mesmo sendo um ato discricionário, a administração deverá negar o pedido devido ao vício de legalidade.

Portanto, a aprovação é um ato negocial em que a administração pública concede ou não um pedido, levando em consideração tanto a legalidade quanto a conveniência.

CLASSIFICAÇÃO DE HELY LOPES MEIRELLES - ESPÉCIES DE ATOS ADMINISTRATIVOS

ATOS NEGOCIAIS

Administração concede ao particular (por meio de alvará)

Atos de consentimento

Licença: Exercício de atividade → Vinculado.

Autorização: Discricionário e precário.

- De Uso (uso anormal);
- De Polícia (atividade material fiscalizada pelo Estado);
- Interesse do particular;
- + Transitório.

Permissão: Discricionário e precário. Uso anormal.

- Interesse público;
- + Permanente;
- Licitação ou procedimento isonômico.

Admissão: Vinculado.

Homologação: Controle vinculado dos atos.

Visto: Vinculado. Legitimidade formal.

Aprovação: Discricionário. Prévia / posterior; Legalidade/ mérito.

8.4. Atos Enunciativos

Os **atos enunciativos** são aqueles pelos quais a administração pública **atesta um fato ou emite uma opinião técnica, sem criar direitos ou impor obrigações a terceiros.**

Eles apenas **enunciam uma realidade já existente**, sem exercer poder de império. Assim como os atos negociais, os atos enunciativos não possuem imperatividade, pois a administração não impõe nenhuma decisão, apenas manifesta um entendimento técnico ou jurídico sobre determinado assunto.

Um dos exemplos mais importantes de ato enunciativo é o **parecer**. O parecer é uma manifestação técnica ou jurídica elaborada por um especialista ou órgão consultivo, servindo como base para a tomada de decisões administrativas. Existem três tipos de pareceres: facultativo, obrigatório e vinculante.

O parecer facultativo ocorre quando a autoridade administrativa pode solicitar um parecer técnico ou jurídico, mas não é obrigada a fazê-lo. Além disso, **mesmo após receber a manifestação do parecerista, a autoridade tem total liberdade para decidir se seguirá ou não a recomendação apresentada.**

Um exemplo disso é um gestor público que precisa calcular o valor de uma indenização em razão da anulação de um contrato administrativo. Se ele não souber como realizar esse cálculo, pode solicitar um parecer de um especialista contábil, mas essa solicitação é opcional. Caso peça o parecer, ele não precisa seguir a recomendação apresentada.

Já no parecer obrigatório, a autoridade é **obrigada a solicitar o parecer antes de tomar uma decisão, mas ainda mantém a liberdade de seguir ou não a orientação recebida.** Ou seja, o parecer é um requisito formal do processo administrativo, mas sua conclusão não vincula a decisão final da autoridade competente.

Por outro lado, o parecer vinculante **impõe tanto a obrigação de solicitação quanto a de seguir integralmente sua recomendação.** Nesse caso, a autoridade administrativa deve requerer o parecer e está vinculada ao seu conteúdo, sem margem para decisão discricionária.

Isso acontece, por exemplo, quando a legislação exige um parecer técnico específico antes da prática de um determinado ato, e a decisão administrativa deve obrigatoriamente seguir a conclusão do parecer.

O **atestado** é um ato enunciativo que tem como objetivo certificar a existência de um fato. Ele não cria, modifica ou extingue direitos, apenas **confirma que determinado fato ocorreu ou existe**. Como todos os atos enunciativos, o atestado não possui imperatividade, pois não impõe nenhuma obrigação a terceiros.

Um exemplo clássico de atestado ocorre na área médica. Quando uma pessoa está doente e busca atendimento, o médico não cria a doença ao emitir um atestado, mas apenas reconhece sua existência e formaliza essa constatação por meio do documento. No âmbito do direito administrativo, um caso semelhante ocorre quando um servidor público passa por uma perícia para obter licença médica.

O perito verifica a condição do servidor e, se confirmar que ele está incapacitado para o trabalho, emite um atestado atestando sua condição.

Outro exemplo ocorre em processos administrativos que investigam condições de trabalho. Se servidores de determinado setor alegam que o ambiente de trabalho é insalubre, a administração pode designar um técnico para verificar a situação.

Se ao chegar ao local o servidor designado constatar que as condições realmente são inadequadas, ele poderá emitir um atestado confirmando o problema. Esse documento servirá como prova dentro do processo administrativo.

A **certidão** é um ato enunciativo que tem como principal característica ser o **espelho de um registro público**. Ela não cria, modifica ou extingue direitos, apenas reproduz uma informação já existente nos registros da administração pública. Quando uma pessoa solicita uma certidão, o órgão responsável apenas consulta o banco de dados e emite um documento refletindo o que está registrado.

Um exemplo comum é a certidão negativa de débito. Se um cidadão deseja obter esse documento junto à Receita Federal, Estadual ou Municipal, o servidor acessa o sistema para verificar se há débitos registrados em nome da pessoa.

Se não houver pendências, será emitida uma certidão negativa, atestando que não consta dívida em nome do solicitante. Caso existam débitos, a certidão pode ser positiva, informando a existência da dívida.

Outro exemplo é a certidão de antecedentes criminais. Quando alguém solicita esse documento, o sistema é consultado para verificar se há registros de crimes atribuídos ao solicitante. Se nada for encontrado, a certidão será negativa, confirmando que não há antecedentes. O mesmo ocorre com a certidão de nascimento.

Quando um bebê nasce, ele ainda não tem um registro público oficial. Os pais devem comparecer ao cartório e solicitar o registro de nascimento. Somente após esse procedimento, o cartório emite a certidão de nascimento, que é o reflexo desse registro. Se, no futuro, a pessoa precisar de uma segunda via da certidão, basta solicitar ao cartório uma nova cópia, pois o registro original permanece arquivado.

A lógica se aplica também à certidão de casamento. O casal comparece ao cartório para registrar o casamento e recebe a certidão correspondente. No entanto, se houver um divórcio, a informação do casamento precisa ser atualizada.

Para isso, realiza-se um procedimento chamado **averbação ou apostilamento**, que consiste na alteração do registro público para refletir a nova realidade jurídica do casal. Assim, o cartório modifica o registro original para indicar que os cônjuges agora estão divorciados.

Portanto, a certidão é um documento oficial que reproduz fielmente informações constantes de um registro público. Ela tem papel fundamental na administração pública, garantindo autenticidade e transparência nas relações jurídicas.

CLASSIFICAÇÃO DE HELY LOPES MEIRELLES - ESPÉCIES DE ATOS ADMINISTRATIVOS

ATOS ENUNCIATIVOS

Atesta fato ou emite opinião.

- Pareceres (facultativos, obrigatórios ou vinculantes);
- Atestados;
- Certidões (=espelho);
- Apostila ou averbação.

8.5. Atos Punitivos

Os **atos punitivos** são aqueles que **aplicam sanções a indivíduos ou entidades em razão do descumprimento de normas estabelecidas pela administração pública**. Diferentemente dos atos negociais e enunciativos, que não possuem imperatividade, os atos punitivos exercem **poder de império**, impondo penalidades de forma unilateral e obrigatória.

Esses atos podem decorrer do poder disciplinar ou do poder de polícia. No âmbito do **poder disciplinar, a administração pública aplica sanções a seus próprios agentes e a pessoas sujeitas à sua disciplina interna**.

Exemplos incluem a demissão de um servidor público por falta grave, advertências disciplinares, expulsão de alunos de escolas públicas e multas impostas a empresas contratadas pelo Estado por descumprimento de contratos administrativos.

Já no contexto do **poder de polícia, os atos punitivos são direcionados à coletividade em geral**, garantindo que a administração regule o uso de bens, direitos e atividades privadas no interesse público.

Multas de trânsito, interdição de estabelecimentos comerciais que operam sem licença e embargos de obras irregulares são exemplos típicos de sanções aplicadas pelo poder de polícia.

Dessa forma, os atos punitivos representam uma das formas mais expressivas da autoridade estatal, assegurando o cumprimento das normas e regulamentos administrativos. Eles demonstram a força coercitiva da administração, sendo indispensáveis para a manutenção da ordem pública e da disciplina interna nos serviços públicos.

CLASSIFICAÇÃO DE HELY LOPES MEIRELLES - ESPÉCIES DE ATOS ADMINISTRATIVOS

ATOS PUNITIVOS

Pode decorrer do poder disciplinar ou de polícia.

Resumo

Classificação dos atos administrativos:

1. Quanto ao grau de liberdade:

- Ato Discricionário: Administração pública possui uma margem de liberdade para decidir com base na conveniência e oportunidade, sempre respeitando os limites impostos pela lei.

- Ato Vinculado: A administração pública não possui qualquer margem de escolha, devendo apenas cumprir os requisitos legais previamente estabelecidos.
2. Quanto à composição ou intervenção da vontade:
- Ato Simples → Praticado por um único órgão.
 - Ato Complexo → Requer a manifestação conjunta de dois ou mais órgãos para existir.
 - Ato Composto → Possui um ato principal e um ato acessório que lhe dá eficácia.
3. Quanto às prerrogativas da administração:
- Ato de Império → Administração impõe sua vontade sobre o particular com base no princípio da supremacia do interesse público.
 - Ato de Gestão → Administração age sem supremacia, como qualquer particular.
 - Ato de Expediente → Interno, de rotina administrativa, apenas para dar andamento a processos.
4. Quanto aos destinatários:
- Ato Geral → Destinado à coletividade, sem especificar pessoas.
 - Ato Individual → Destinado a pessoa(s) específica(s).
5. Quanto ao alcance:
- Ato Interno → Produz efeitos apenas dentro da administração pública.
 - Ato Externo → Destina-se a terceiros, produzindo efeitos fora da administração.
6. Quanto à exequibilidade:
- Ato Perfeito → Já completou seu ciclo de formação e existe juridicamente.
 - Ato Imperfeito → Ainda não completou seu ciclo de formação, não existe juridicamente.
 - Ato Pendente → Já é perfeito, mas ainda não pode ser executado por estar vinculado a um evento futuro.
 - Com Termo: evento futuro e certo.
 - Com Condição: evento futuro e incerto.
 - Ato Consumado → Já gerou todos os seus efeitos e não pode mais ser alterado.
7. Quanto aos efeitos
- Ato Constitutivo → Cria, modifica ou extingue um direito.
 - Ato Declaratório → Apenas reconhece um direito que já existia.
 - Ato Enunciativo → Apenas atesta um fato ou emite uma opinião (será detalhado posteriormente).
8. Classificação Criada Pela Doutrina do Professor Hely Lopes Meirelles

Atos Normativos

- Estabelecem regras gerais e abstratas, editadas pela administração pública sem força de lei, mas regulamentando direitos e obrigações existentes.
- Regulamentos: Editados pelo chefe do Executivo, por meio de decreto.
- Instruções normativas: Regulam procedimentos internos de órgãos públicos.
- Resoluções e deliberações: Expedidas por órgãos colegiados, como agências reguladoras.
- Regimentos internos: Normas internas de órgãos colegiados e legislativos.

Atos Ordinatórios

Disciplinam o funcionamento interno da administração e a conduta dos agentes públicos.

- Portaria: Ato individualizado, usado para nomeação, exoneração, férias etc.
- Circular: Ato genérico e uniforme, com orientações internas para servidores.
- Ordem de serviço: Distribui competências entre setores ou órgãos administrativos.

- Atos de comunicação:
 - Ofício: Comunicação externa entre órgãos ou com particulares.
 - Memorando: Comunicação interna dentro do mesmo órgão (substituído pelo ofício no Governo Federal, mas ainda usado em estados e municípios).
- Aviso ministerial: Ordem ou orientação expedida por ministros de Estado.
- Despacho: Decisão em processos administrativos.

Atos Negociais

- São atos em que a administração pública concede um pedido do particular sem imposição de vontade.
- Licença: Ato vinculado que reconhece o direito do particular.
- Autorização: Ato discricionário e precário, podendo ser revogado a qualquer momento.
- Permissão de uso: Ato discricionário e precário, mas com maior interesse público que a autorização.
- Admissão: Ato vinculado que reconhece o direito do particular de receber um serviço público.
- Homologação: Ato vinculado que verifica a legalidade de atos administrativos anteriores.
- Visto: Ato vinculado que verifica apenas a forma do ato, não seu mérito.
- Aprovação: Ato discricionário, analisando mérito e legalidade.

Atos Enunciativos

- São atos que apenas atestam um fato ou emitem uma opinião, sem criar obrigações ou direitos.
- Parecer: Opinião técnica ou jurídica.
 - Facultativo: A administração pede e segue se quiser.
 - Obrigatório: Deve ser solicitado, mas a administração não precisa seguir.
 - Vinculante: Deve ser solicitado e seguido obrigatoriamente.
- Atestado: Certifica um fato já ocorrido. Exemplo: Atestado médico, verificação de condições insalubres.
- Certidão: Espelho de um registro público. Exemplo: Certidão negativa de débito, antecedentes criminais, nascimento, casamento.
- Apostila/ averbação.

Atos Punitivos

- São atos que impõem sanções administrativas, exercendo imperatividade.
- Poder de polícia: Multa de trânsito, interdição de estabelecimento comercial.
- Poder disciplinar: Demissão e advertência de servidor público, expulsão de aluno de escola pública, multa para empresa contratada pelo Estado.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
